

1500013-20.2020.8.26.0067

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: BRENO COLA ALTOÉ

Comarca: Borborema

Foro: Foro de Borborema

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... autos" (RT 804/624) e "Em delitos de furto e roubo é manifesta a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece, com igual firmeza, o meliante" (JUTACRIM 86/226.).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas e concurso de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Borborema

Foro de Borborema

Vara Única

Rua Joaquim Martins Carvalho, 676, ., Centro - CEP 14955-000, Fone: (16) 3266-1010, Borborema-SP - E-mail: borborema@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO PROCESSO CRIMINAL

Processo Digital nº:

1500013-20.2020.8.26.0067

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Data e horário da audiência

23 de novembro de 2022, 16:00h

Juiz(a)

BRENO COLA ALTOÉ

Promotor(a)

JOSÉ FRANCISCO FERRARI JÚNIOR

Defensor

293863/SP - MIRELLA ELIARA RUEDA

Réu:

LUIS HENRIQUE DA COSTA

Vítima:

RAFAELA BRUNA DE LIMA

Em 23 de novembro de 2022, às 16:00h, sala virtual do Microsoft Teams da Vara Única, do Foro de Borborema, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). BRENO COLA ALTOÉ, comigo Escrevente ao final nomeado(a), regularmente conectado à sala virtual, em conformidade com o Comunicado CG nº 284/2020 e Provimento CSM nº 2651/2022, através de videoconferência criada no software "Microsoft Teams" foi aberta a audiência híbrida (virtual e parcialmente presencial) de instrução e julgamento nos autos da ação entre as partes em epígrafe, ficando consignado que as partes foram intimadas via e-mail, sendo anexado o link de acesso à sala virtual. Cumpridas as formalidades legais, constatou-se a presença virtual do(a) DD

Representante do Ministério Público, Exmo(a) Sr(a). Dr(a) JOSE FRANCISCO FERRARI JÚNIOR, do(s) réu(s) LUIS HENRIQUE DA COSTA e de seu(s) advogado(s) Dr(a). MIRELLA ELIARA RUEDA OAB 293863/SP, da(s) vítima(s) RAFAELA BRUNA DE LIMA. Presente na sala de audiências do fórum a(s) testemunha(s) MARIA VITÓRIA MARTINS E JOSE AUGUSTO LOPES.

Previamente, a(s) vítima(s) RAFAELA BRUNA DE LIMA e a(s) testemunha(s) MARIA VITÓRIA MARTINS E JOSE AUGUSTO LOPES solicitaram que sua(s) oitiva(s) se realizasse(m) na ausência do réu.

Primeiramente, antes do início da audiência, foi concedido o(a)(s) réu(s) a oportunidade de se entrevistar(em) prévia e reservadamente com seu(s) defensor(es). Iniciados os trabalhos, através de transmissão pelo sistema TEAMS, tendo a(s) vítima(s) e testemunha(s) supracitada(s) relatado temor de depor na presença do réu, o(a) MM. Juiz(a), para prevenir constrangimento, determinou a retirada do(s) réus da sala, em respeito ao art. 217 do CPP. A seguir, antes da oitiva da(s) vítima(s) e testemunha(s) abaixo qualificada(s), através de transmissão pelo sistema TEAMS, todas foram inquiridas quanto à qualificação constante dos autos, que restou confirmada. Ademais, foram analisados os recintos em que prestariam depoimento constatando que se encontram incomunicáveis.

Consigna-se em Ata que a Dra. Mirella contraditou a testemunha MARIA VITÓRIA MARTINS através de razões gravadas por sistema audiovisual via Microsoft Teams, sendo referida testemunha ouvida na qualidade de informante, com a concordância Ministerial, por determinação do MM. Juiz.

RAFAELA BRUNA DE LIMA, Brasileira, Solteiro, Estudante, RG 60976882, pai JOSÉ APARECIDO DE LIMA, mãe RITA DE CASSIA VALE, Nascido/Nascida 13/04/1999, RUA IBITINGA, 2, VILA MARIANA, RUA IBITINGA, CEP 14955-000, Borborema - SP
MARIA VITÓRIA MARTINS, Brasileiro, Solteiro, Atendente, RG 53379879, pai Nivaldo Martins, mãe Fatima Aparecida Carlos Martins, nascido em 04/03/1999, natural de Jaú-SP, Rua Romão Matheus Avelaneda, 71, (16) 99768-7607, Vila Quirino - CEP 14955-000, Borborema-SP
JOSE AUGUSTO LOPES, Brasileiro, Solteiro, Frentista, RG 34.666.873-6, CPF 303.164.528-66, pai Pedro José Lopes, mãe Benedita de Oliveira Lopes, nascido em 27/04/1982, natural de São Paulo-SP, Rua Giacomini, 210, (16) 9 9789-6562, Borborema I - CEP 14955-000, Borborema-SP

Após, concedido novamente ao(s) réu(s) a oportunidade de se entrevistar(em) prévia e reservadamente com seu(s) defensor(es), confirmou(ram) sua(s) qualificação(ões): LUIS HENRIQUE DA COSTA, (Alcunha: Fú ou Pé de Chumbo), Brasileiro, Casado, RG 48.028.588, pai Mário Alves da Costa, mãe Sebastiana Valentina Vicente da Costa, Nascido/Nascida 21/02/1992, de cor Pardo, natural de Borborema - SP, CEP 14955-000, Borborema - SP.

A seguir, o(s) réu(s) foi(ram) interrogado(s), após entrevista reservada com seu(s) advogado(s), sendo realizadas pelo(a) magistrado(a) as advertências legais, inclusive do direito de silêncio.

Indagadas às partes se havia algum requerimento a fazer, responderam que não, o Ministério Público e a Defesa.

Em seguida, o(a) MM. Juiz(a), com a concordância das partes, declarou encerrada a instrução processual, por não haver mais provas a serem produzidas.

Por fim, foi dada a palavra ao Ministério Público, que apresentou alegações finais em forma de memoriais: "LUIS HENRIQUE DA COSTA, vulgo "Fu" ou "Pé de Chumbo", foi denunciado como incurso no artigo 157, "caput", c. c. artigo 14, inciso II, do Código Penal (fls. 126/129). Em suma, a inicial expõe que: "o denunciado perambulava pelas ruas, com o firme propósito de cometer crime patrimonial, quando avistou a vítima, que falava ao celular com terceira pessoa, oportunidade que

passou a segui-la. Em dado momento, quando não havia outras pessoas andando pela via, aproveitou-se da distração da vítima que falava ao celular e a agarrou por trás. Em seguida, tapou a boca da vítima com as mãos e a ameaçou, dizendo: "fica quieta, senão vai morrer". A vítima reagiu, dando um soco na barriga do denunciado e começou a gritar: "chama a polícia". Nessa ocasião, LUIS HENRIQUE derrubou a vítima no chão e tomou o seu celular, evadindo-se. A vítima saiu correndo atrás do denunciado, gritando para chamarem a polícia, ocasião em que LUIS HENRIQUE jogou o celular ao solo. A vítima solicitou por socorro junto ao frentista de um posto de gasolina localizado próximo ao local, porém, naquele momento não conseguiu acionar a polícia" (fls. 126/129). A conduta foi praticada em 24 de dezembro de 2019. A denúncia foi recebida em 11 de abril de 2022 (fls. 131/135). Citado (fls. 144/145), o réu apresentou resposta escrita a fls. 157/160. A r. decisão de fls. 169/170 afastou as hipóteses de rejeição da inicial e absolvição sumária. Na fase instrutória, foi ouvida a vítima, RAFAELA BRUNA DE LIMA, e as testemunhas JOSE AUGUSTO LOPES e MARIA VITÓRIA MARTINS. Ao final, procedeu-se ao interrogatório do réu. Satisfeito o devido processo legal e encerrada a produção de provas, verifica-se coeso conjunto probatório, que autoriza a condenação. A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04; auto de exibição e apreensão de fl. 07; auto de avaliação indireta (R\$ 850,00 - fls. 65/66); e provas orais produzidas. A autoria é igualmente inequívoca. De início, salienta-se que é o caso de "emendatio libelli", porque as circunstâncias narradas pela vítima na fase instrutória deixam certo que o crime se consumou. A ofendida relatou em Juízo que o acusado se apoderou do telefone dela, correu em posse dele e depois de metade de um quarteirão dispensou o bem. Assim, houve emprego de violência, grave ameaça, inversão da posse e posterior dispensa do bem. Frisa-se que não há necessidade de "mutatio libelli", porque os fatos estão descritos na denúncia: "Nessa ocasião, LUIS HENRIQUE derrubou a vítima no chão e tomou o seu celular, evadindo -se. A vítima saiu correndo atrás do denunciado, gritando para chamarem a polícia, ocasião em que LUIS HENRIQUE jogou o celular ao solo". O que houve, portanto, foi erro na qualificação jurídica dos fatos, o que comporta emenda por meio da r. sentença, independentemente de aditamento da inicial. Desse modo, postula-se que a condenação ocorra na modalidade consumada. Na fase policial, o réu negou a prática do crime (fl. 115). Em Juízo, disse que: "nega os fatos. Estava em sua residência, com sua família. Não conhece a vítima, nem o pai dela, e não existe qualquer desavença com ela ou seus familiares". A negativa é lacônica e está infirmada pelo conjunto probatório. A vítima RAFAELA BRUNA DE LIMA disse na fase policial que: "no dia 24/12/2019 aproximadamente as 23h:10m, estava descendo a rua de trás da Escola Leonilda, próximo ao campo de Bocha, quando viu a pessoa mais conhecida como "Fú" subindo a mesma Rua. Ao avistar "FU" percebeu que o mesmo lhe olhou estranhamente, querendo lhe atacar, mas quando "Fú" percebeu que haviam pessoas virando a esquina ele continuou subindo a rua. Assim que chegou na calçada perto da ponte, que fica ao lado do campo de Bocha e na frente do Auto Posto Beira Rio, "Fú" a agarrou por trás e colocou a mão em sua boca dizendo "fica quieta se não você vai morrer". Informa a declarante que deu soco na barriga de "Fú" e gritou "Chama a Polícia", tendo "Fú" derrubado a declarante no chão e tirado o celular da declarante de suas mãos, e saiu correndo, levando o celular. Informa a declarante que saiu correndo atrás de "Fú" gritando "chama a Policia", tendo ele jogado o aparelho celular da declarante no chão, e que o aparelho ficou todo trincado. Informa a declarante que um senhor que trabalha no posto Beira Rio (não sabe indicar o nome) presenciou os fatos, e que tentou ligar para a Polícia não conseguindo, então este mesmo senhor avisou aos guardas municipais que estavam fazendo ronda neste dia. Informa a declarante que tentou ligar para a Polícia mais dava ocupado. Informa a declarante que devido a queda, suas costas ficaram roxas e também teria feito um arranhão, mas que não passou pelo PS local, tendo a lesão sumido. Informa ainda que no momento em que foi atacada por "Fú", estava falando no celular com sua amiga Maria Vitória Martins (16) 99768-7607. Informa ainda que não deu queixa antes por falta de tempo e porque conseguiu recuperar o celular mesmo danificado" (fl. 05). Em Juízo, disse que: "havia combinado com sua amiga VITORIA de ir à praça para passar o Natal ali com ela e a família dela. Desceu sozinha com a bolsa e o celular. Já tinha visto o

réu, que estava muito estranho. Acredita que ele ia abordar a declarante anteriormente, mas desistiu porque uma família passou perto. Quando a declarante passou pela porta, ele a atacou, segurou a boca da declarante e anunciou o assalto, fazendo ameaça de morte. O réu derrubou a vítima ao solo, causando ferimento. Ele levou o celular e a declarante correu atrás dele. O acusado soltou o celular e saiu correndo. Durante a semana, ficou em dúvida sobre quem era o autor do crime. Realizou o reconhecimento fotográfico na Delegacia de Polícia com total segurança. Não tem qualquer desavença com o acusado. Ficou traumatizada por esses fatos. Nunca mais fez o trajeto sozinha. O acusado correu por cerca de metade de um quarteirão com o celular até jogá-lo ao solo. A tela ficou trincada e custou cerca de R\$ 300,00 para consertar". A testemunha JOSE AUGUSTO LOPES disse na fase policial que: "trabalha quase todos os dias a noite de frentista no posto Beira Rio. Que no dia 24/12/2019 aproximadamente umas 23h:00 horas escutou um grito de voz feminina "socorro! Chama a policia! Pega ladrão!", e que ao ouvir ficou olhando na direção em que ouviu os gritos e viu uma menina correndo perto da "botcha". Informa o declarante que não chegou a ver o indivíduo que teria pego o celular. Informa o declarante que ficou esperando, e viu a menina vindo até o posto, com o celular na mão e muito nervosa dizendo que havia sido roubado seu celular. Informa o declarante que tentou ligar para a Polícia, mas não conseguiu ligar. Informa que o carro da guarda municipal estava passando na rua, tendo o declarante gritado para pedir ajuda. Que haviam dois guardas no carro, dos quais não se recorda o nome deles" (fl. 08). Em Juízo, disse que: "trabalha no posto Beira Rio. Só escutou uma gritaria. A vítima veio pedir ajuda e pediu que chamassem a Polícia. Viu um carro da guarda municipal e disse para a vítima conversar com eles. A vítima estava bastante nervosa. Não chegou a ver se o celular dela estava quebrado". A testemunha MARIA VITÓRIA MARTINS prestou declarações na fase policial (fl. 73) e em Juízo disse que: "estava conversando com a vítima por ligação. Ouviu uns gritos de socorro e um barulho de jogar o celular no chão. Ela gritava e gritava. Passados alguns minutos, ligou novamente e a vítima atendeu. A vítima disse para a declarante que foi o réu quem roubou o celular dela". Como se vê, está formado seguro conjunto probatório. A vítima reconhece o réu com segurança como autor do crime, enquanto o acusado não prestou justificativa convincente sobre o episódio. O relato da ofendida está corroborado pelos testemunhos coligidos, formando arcabouço de provas suficiente para a condenação. Em sede de dosimetria, postula-se a majoração, na primeira fase, com fulcro nos maus antecedentes (fls. 231/238). Requer-se ainda que seja considerado como circunstância negativa o fato de o réu ter se aproveitado da diminuição de vigilância causada pelo período de repouso noturno para assaltar a ofendida na via pública. Como se sabe, no crime de furto, essa circunstância é estabelecida como causa de aumento de pena. No tocante ao roubo, em que pese a inexistência de previsão legal como causa de aumento, a circunstância não pode ser desconsiderada na dosimetria da pena. É cediço que, no período noturno, as pessoas estão mais vulneráveis a roubos, sendo necessário, portanto, maior apenamento a quem se vale dessa circunstância para praticar assaltos. Ainda na primeira fase, postula-se que seja considerado como circunstância negativa o fato de haver tanto violência como grave ameaça à vítima. Como se sabe, o roubo cometido com violência é mais grave do que o executado com ameaça somente. De igual modo, o assalto que engloba violência e grave ameaça é ainda mais reprovável, porque implica aflição mais acentuada à vítima, sendo de rigor maior sanção. Na segunda etapa, incide a agravante de reincidência específica (fls. 231/238). Também está caracterizada a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal, visto que o acusado, homem, atacou a vítima, mulher, agarrando-a pelas costas, de surpresa, sem lhe dar chance de defesa. Na fase final, pleiteia-se que seja acolhida a "emendatio libelli" para, dando-se a qualificação jurídica adequada aos fatos, não se reconheça a modalidade tentada. Repisa-se que o réu empregou violência e grave ameaça contra a vítima, inverteu a posse do bem, cessou a violência e a grave ameaça, consumando a infração. Em seguida, correu em posse do bem e somente se desfez dele cerca de meio quarteirão depois. Houve, portanto, consumação. Caso não seja acolhido esse pedido, postula-se que a redutora decorrente da modalidade tentada incida na

fração mínima, porque o "iter criminis" foi totalmente executado. Considerando as diversas condenações definitivas contra o réu, pleiteia-se o regime inicial fechado, vedando-se substituição e "sursis". Ante o exposto, o Ministério Público requer a procedência nos termos explanados".

Na sequência, dada a palavra à Defesa, que apresentou alegações finais em forma de memoriais: "MM. Juiz: O Acusado Luiz Henrique da Costa foi denunciado e está sendo processado por suposta infração ao 157, caput c.c. art. 14, II, todos do Código Penal, uma vez que no dia 24 de dezembro de 2019, por volta das 23h10min, na Avenida da Saudade, Centro, nesta cidade e comarca, teria tentado subtrair coisa alheia móvel, consistente em aparelho celular, o que teria sido feito mediante violência e grave ameaça exercida contra a vítima Rafaela Bruna de Lima. Consta da denúncia que o acusado estaria pelas ruas e teria avistado a vítima que falava ao celular com terceira pessoa, quando teria começado a segui-la e, em dado momento, teria se aproveitado da distração da vítima e a teria agarrado por trás, quando teria tapado sua boca com as mãos e ameaçado, supostamente com os seguintes dizeres: fica quieta, senão vai morrer. Consta, ainda, que a vítima teria reagido com um soco na barriga do acusado e teria gritado para que chamassem a polícia, ocasião na qual o acusado teria derrubado a vítima no chão e teria tomado o celular, evadindo-se. Consta, por fim, que a vítima teria saído correndo atrás do acusado e este teria jogado o celular ao solo, bem como que a vítima teria pedido socorro junto ao frentista de um posto de gasolina localizado próximo ao local, porém, não teria conseguido ligar para a polícia. A denúncia foi apresentada às fls. 126/129 e recebida às fls. 131/135, em 11/04/2022. O acusado foi regularmente citado às fls. 144 e apresentou defesa prévia às fls. 157/160. Fora designada audiência de instrução e julgamento que ocorreu nesta data. No curso da instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas de acusação, sendo o acusado interrogado ao final. O Ministério Público ofereceu alegações finais em audiência. É o relatório do necessário. De fato, é imperiosa a absolvição do acusado, uma vez que as provas colhidas nos autos são insuficientes para embasar um decreto condenatório. De fato, não há qualquer prova robusta nos autos da materialidade do delito e tampouco da autoria. Sequer foi realizada prova pericial no celular da vítima para comprovar efetivo dano. A prova oral acusatória restringiu-se ao depoimento da vítima, a qual afirmou que uma pessoa conhecida por "Fú" a agarrou por trás, colocou a mão em sua boca dizendo "fica quieta se não você vai morrer", quando deu um soco na barriga de "Fú" e gritou "Chama a Polícia", tendo "Fú" derrubado a declarante no chão e tirado o celular da declarante de suas mãos, e saiu correndo, levando o celular. Disse que saiu correndo atrás de "Fú" gritando "chama a Polícia", tendo ele jogado o aparelho celular da declarante no chão, e que o aparelho ficou todo trincado. Informou que um senhor que trabalha no posto Beira Rio (não sabe indicar o nome) presenciou os fatos. Contudo, causa estranheza que a vítima tenha levado os fatos à polícia somente 15 dias depois, alegando falta de tempo, quando em Juízo se contradisse, alegando que não o fez antes porque não tinha conseguido contato com a polícia. Em Juízo, a vítima acrescentou que não sabia muito quem era o acusado, e que teria reconhecido apenas posteriormente ao ver uma foto, quando resolveu ir à Delegacia. Disse, ainda, que gastou aproximadamente R\$350,00 para consertar a tela do seu celular. As palavras da vítima, em crimes de roubo, devem ser valoradas com cautela. Isto porque sofreram diretamente a prática delituosa, o que lhes afeta os sentidos, fazendo com que tenham visão distorcida dos fatos. Ademais, inegável a vontade de virem responsabilizados aqueles que lhes perpetraram o delito, fato este que pode levá-las a reconhecer indivíduo que nada tenha a ver com os fatos. Nesse sentido a lição do Douto Desembargador Adalberto José Q.T. de Camargo Aranha em "DA PROVA NO PROCESSO PENAL", 4ª ed., pág. 121: "Questão por demais relevante e difícil diz respeito ao valor atribuível ao depoimento do ofendido. A situação psicológica da vítima no processo é bem paradoxal: de um lado, está capacitada mais do que qualquer outra de reproduzir a verdade; e, do outro, a sua vontade não pode ser considerada como isenta de fatores emocionais. Em primeiro lugar, por ter suportado a ação, por ter sofrido o prejuízo ou o dano, por estar presente em todo o desenrolar, a sua atenção estaria a tal ponto desperta que possibilitaria uma

reprodução fiel do ocorrido, inclusive minúcias e detalhes. Contudo, sua vontade fatalmente estaria atingida, possuída de indignação ou dor, a ponto de ser impossível uma total isenção. Não se pode encontrar uma vítima despida totalmente de sentimentos, com tal frieza emocional que seja possível falar-se em imparcialidade..." (sic). A testemunha José Augusto, quando ouvida na fase inquisitorial (fls. 08), alegou que estava trabalhando quando ouviu uma voz feminina gritando por socorro e pedindo para chamar a polícia, mas que não chegou a ver o indivíduo que pegou o celular. Em juízo ratificou suas alegações, dizendo que não chegou a ver o celular. Já a testemunha Maria Vitória Martins (fls. 73), tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, alegou ser amiga da vítima e disse que estava ao telefone com ela no momento do delito, esclarecendo que não conhece o acusado. Em que pese tenha dito que a vítima lhe disse que foi o acusado o autor do delito, seu depoimento deve ser visto com reservas, tendo em vista que é amiga íntima da vítima. A testemunha foi contraditada em razão da amizade íntima com a vítima, cuja contradita foi deferida, sendo ouvida como informante, motivo pelo qual seu depoimento não pode embasar um decreto condenatório. Porém, a testemunha foi clara ao dizer que a vítima identificou o acusado, contradizendo o depoimento da vítima, que alegou só ter reconhecido posteriormente o acusado. Por sua vez, o acusado, ao ser ouvido tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, negou veementemente a prática do delito, dizendo que não agrediu, agarrou, ameaçou ou tomou o telefone da vítima. Em Juízo, afirmou de forma convicta que no dia dos fatos, que era véspera de Natal, estava com sua família em sua residência. Que não conhece a vítima ou sua família. Assim, não há qualquer testemunha que comprove ser o acusado quem cometeu o delito, sendo que a dúvida deve ser interpretada em seu favor. O direito processual penal não admite tamanha fragilidade probatória como a que se verificou nos presentes autos. A melhor solução, no caso em comento, portanto, deve ser a decretação da absolvição do acusado quanto ao crime de tentativa roubo. Sobre o tema, cabe destacar: "Sob pena de cometer possível erro judiciário, não pode o juiz criminal proferir condenação sem certeza total da autoria e da culpabilidade" (Ap. 178.425, TACRIM-SP, Rel. Goulart Sobrinho); "No processo criminal, máxima para condenação, tudo deve ser claro como a luz, certo como a evidência, positiva como qualquer expressão algébrica. Condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciam o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade desta ou aquela. E não pode, portanto, ser a certeza subjetiva, formada na consciência do julgador, sob a pena de ser transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio". (TJSP AC 47.3355-3 Rel. Silva Leme RT 619/267). Conclui-se, portanto, inadmissível o advento de decisão condenatória com base somente nas declarações retro mencionadas. Desta forma, diante da fragilidade do conjunto probatório colhido aos autos, requer a Defesa seja julgada improcedente a ação penal, para o fim de ABSOLVER o acusado Luiz Henrique da Costa, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS: Subsidiariamente, requer a defesa: i) a aplicação do princípio da insignificância: a res furtiva trata-se de objeto de pequeno valor, tendo em vista que se considera o salário-mínimo como teto para o pequeno valor do privilégio, estabelecendo confronto ao tempo da prática do crime. Nesse sentido: RT, 462:460, 589:354. Logo, deve ser aplicado ao delito o princípio da insignificância, tendo em vista se tratar de crime de bagatela. No caso dos autos não há laudo atestando o valor da res furtiva, sendo que a dúvida deve ser utilizada em benefício do réu. ii) a desclassificação para o crime de furto tentado: não há nos autos laudo pericial apto a concluir que houve as alegadas lesões corporais descritas pela vítima, tal como descrito na denúncia. Assim, tratando-se de crime que deixa vestígio, a realização de perícia se torna obrigatória, a qual inocorreu, não havendo como provar a alegada violência ou grave ameaça. Assim, havendo dúvidas, deve o delito ser declassificado para a tentativa de furto, de forma tentada. Em caso de condenação, o que se admite apenas por amor ao debate, deve a pena-base ser fixada no patamar mínimo. Destarte, fará jus a iniciar cumprimento de eventual reprimenda em regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal. O acusado está sendo processado por ROUBO TENTADO, NA SUA FORMA SIMPLES. A imposição de regime prisional mais severo,

portanto, não se justifica. Como é cediço, não basta, para a fixação de regime mais severo do que a lei penal admite, a mera afirmação acerca da gravidade em abstrato do delito. Nesse sentido, dispõem as Súmulas 718 e 719 do Egrégio Supremo Tribunal Federal: "A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir, exige motivação idônea"; "A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada". Há entendimento jurisprudencial: "Não vemos como ser tratado de forma diversa o autor do crime de roubo. Caso o legislador assim o desejasse teria inserido uma regra específica, limitando para os roubadores, sem

qualquer outra consideração de natureza objetiva ou subjetiva, o regime prisional fechado (TACRIM/SP 937.767/1, Relator: Ary Casagrande)." & "HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. REGIME INICIAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 718 E 719. ORDEM CONCEDIDA. 1. Nos crimes de roubo em que a pena aplicada seja inferior ou igual a oito anos, de acordo com as circunstâncias judiciais reconhecidas, é possível fixar o regime inicial semi-aberto para o cumprimento da reprimenda. 2. A gravidade em abstrato considerada pelo magistrado não pode ser considerada para fins de fixação do regime de cumprimento da pena. 3. Para determinação do regime mais grave (fechado), é necessário fundamentação com base em fatos concretos, considerando-se os fins da pena." (STF- HC 83508/SP- SÃO PAULO - 1º Turma - Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA- 02/12/2003 - DJ 06/02/2004). Outrossim, presentes os requisitos legais, pleiteia-se a substituição de eventual pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Por derradeiro, requer a defesa o reconhecimento do direito do acusado recorrer em liberdade (artigo 8º, alínea "h", da Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de São José da Costa Rica", promulgada pelo Decreto nº 678 de 06.11.1992). Reitera-se o pedido absolutório pleno".

A seguir, o(a) MM Juiz(a) deliberou: Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu(sua) representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia LUIS HENRIQUE DA COSTA, como incurso(s) na prática do(s) delito(s) tipificado(s) no artigo 157, caput, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal, porque no dia 24 de dezembro de 2019, por volta das 23h10min, na Avenida da Saudade, Centro, nesta cidade e comarca de Borborema, LUIS HENRIQUE DA COSTA, vulgo "Fu" ou "Pé de Chumbo", qualificado à fl. 115, tentou subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular, a ser oportunamente avaliado, mediante violência e grave ameaça exercida contra a vítima RAFAELA BRUNA DE LIMA. Segundo consta na denúncia:

Consoante se apurou, na data dos fatos o denunciado perambulava pelas ruas, com o firme propósito de cometer crime patrimonial, quando avistou a vítima, que falava ao celular com terceira pessoa, oportunidade que passou a segui-la. Em dado momento, quando não havia outras pessoas andando pela via, aproveitou-se da distração da vítima que falava ao celular e a agarrou por trás. Em seguida, tapou a boca da vítima com as mãos e a ameaçou, dizendo: "fica quieta, senão vai morrer". A vítima reagiu, dando um soco na barriga do denunciado e começou a gritar: "chama a polícia". Nessa ocasião, LUIS HENRIQUE derrubou a vítima no chão e tomou o seu celular, evadindo -se. A vítima saiu correndo atrás do denunciado, gritando para chamarem a polícia, ocasião em que LUIS HENRIQUE jogou o celular ao solo. A vítima solicitou por socorro junto ao frentista de um posto de gasolina localizado próximo ao local, porém, naquele momento não conseguiu acionar a polícia. O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, já que a vítima reagiu e conseguiu se desvencilhar dele e, após, gritou por socorro.

Oferecida a denúncia (fls.128/129), foi ela recebida em 07 de abril de 2022, o réu foi citado (fls.145) e apresentou sua resposta à acusação (fls.157/160).

Na fase instrutória, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas e procedeu-se ao interrogatório do Réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público pediu a procedência da denúncia nos exatos termos em que formulada.

A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição do acusado, apontando a fragilidade de provas; subsidiariamente, pediu a aplicação da pena mínima e os benefícios penais cabíveis.

É o relatório. DECIDO.

O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no artigo 157, caput, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Passo a análise da prova oral produzida.

A vítima, RAFAELA BRUNA DE LIMA, disse que viu a foto do rapaz alguns dias após os fatos, por conta de um caso em que ele se envolveu em Novo Horizonte que foi noticiado na mídia, e teve certeza que era ele o autor, então foi até a delegacia, onde foi feito o reconhecimento com segurança. Acrescentou que a mãe do réu mora próximo de sua casa e que no dia dos fatos ele já a estava perseguindo por alguns quarteirões.

A testemunha JOSÉ AUGUSTO LOPES disse que é frentista e escutou gritaria de socorro e roubo do celular e a vítima apareceu pedindo ajuda, bastante nervosa.

A testemunha MARIA VITÓRIA MARTINS, disse que estava no telefone com a Rafaela quando ouviu os gritos dela, depois ela disse que tinham tentando pegar seu celular, mas que o agente tinha dispensado logo depois. Acrescentou que ela reconheceu ele e falou quem era, mas não se recorda o nome.

Em sede policial, o acusado havia dito que "nega ter praticado os fatos contra a vítima Rafaela Bruna de Lima. Não agrediu, agarrou, ameaçou ou lhe tomou o telefone celular. Demais esclarecimentos somente prestará em juízo"

Interrogado em juízo, disse que no dia estava em sua casa com seus pais.

Pois bem.

A materialidade delitiva resultou provada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04; auto de exibição e apreensão de fl. 07; auto de avaliação indireta (R\$ 850,00 - fls. 65/66), bem como pela prova oral colhida.

Por sua vez, a autoria é certa e as provas dos autos demonstram que ela recai, com efeito, sobre o acusado. O conjunto probatório é seguro e autoriza a condenação.

Com efeito, a vítima foi ouvida em juízo, tendo prestado um depoimento claro e coerente, sem contradição, e afirmou que reconheceu o acusado sem ter qualquer dúvida.

É cediço que a palavra da vítima, principalmente nos crimes contra o patrimônio, é de suma importância para a identificação de seus autores, sobretudo quando coerentes e concordantes com as demais provas, visto que não há razão para que uma pessoa aponte outra como autora de um delito se não for a legítima vontade de vê-la responder por seus atos, mormente quando não há nenhuma relação anterior entre elas.

Aliás, sobre o tema, decidem nossos Tribunais que: "Prova - palavra da vítima e reconhecimento do réu na delegacia ou em juízo - suficiência para o esclarecimento do delito e para embasar a condenação, mormente quando a narrativa do iter criminis é retilínea e se coaduna com as demais provas colhidas nos autos" (RT 804/624) e "Em delitos de furto e roubo é manifesta a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece, com igual firmeza, o meliante" (JUTACRIM 86/226.).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas e concurso de agentes, corrupção de menores e extorsão qualificada (Art. 157, § 2º, inciso II e V, § 2º-A, inciso I (duas vezes), art. 158, §§ 1º e 3º, todos do Código Penal e art. 244-B "caput", da Lei 8.069/90, c.c. art. 70, "caput", do Código Penal). Sentença Condenatória. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos da vítima e dos policiais civis. Condenação mantida.

Dosimetria. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Réu que ostenta maus antecedentes. Causas de aumento devidamente constatadas e confirmadas pela vítima. Dosimetria escorreita. Regime fechado mantido. Recurso não provido (TJSP; Apelação Criminal 1535373-04.2019.8.26.0050; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/02/2022; Data de Registro: 11/02/2022)

ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES - Recurso defensivo não acolhido - Prova oral suficiente - Responsabilidade criminal diante do relato da vítima e das palavras das testemunhas de acusação - Violência física empregada para a subtração da coisa - Roubo tipificado - Condenação mantida - Dosimetria - Pena fixada com moderação e bem justificada - Réus primários e que agiram com dolo normal para a espécie - Regime semiaberto suficiente - Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1501092-13.2020.8.26.0559; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/01/2022; Data de Registro: 29/01/2022)

Por outro lado, a versão apresentada pelo acusado, negando a autoria dos fatos, restou sem respaldo nos autos.

O dolo está devidamente comprovado, pois ficou evidenciado que o acusado era sabedor e tencionava o comportamento proibido que cometia. A prova dos autos demonstra que o acusado, deliberadamente, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular, mediante violência e grave ameaça exercida contra a vítima RAFAELA BRUNA DE LIMA.

Em relação a posse da coisa furtada, verifica-se no relato da vítima e das testemunhas que o réu efetivamente inverteu a posse. A ofendida relatou em Juízo que o acusado se apoderou do telefone dela, correu em posse dele e depois de metade de um quarteirão dispensou o bem.

Assim, houve emprego de violência, grave ameaça, inversão da posse e posterior dispensa do bem. E, havendo inversão efetiva da posse, é desnecessária que seja mansa e pacífica para a configuração do crime.

Nesse sentido é a jurisprudência do C. STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada" (súmula 582).

Assim, é o caso de "emendatio libelli", porque restou comprovado que o crime se consumou, estando todas as circunstâncias devidamente narradas na denúncia.

A defesa técnica alegou a atipicidade da conduta, em aplicação do princípio da insignificância, porém, trata-se de roubo consumado e a violência e grave ameaça torna incabível considerar a conduta como insignificante. Além disso, o réu possui diversos antecedentes por crimes patrimoniais, circunstância subjetiva que afasta a aplicação do princípio da bagatela.

Em suma, restou comprovada a tipicidade da conduta, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material.

Portanto, o acusado LUIS HENRIQUE DA COSTA praticou, em 24 de dezembro de 2019, o fato tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal.

Se a condenação é certa, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

Inicialmente, verifico que o réu possui antecedentes criminais que podem ser valorados como reincidência: 0000072-46.2015.8.26.0556 (art. 157 do CP), 0000205-42.2011.8.26.0067 (Art. 155 § 4º, I, II c/c Art. 14 "caput", II) e 0001886-47.2011.8.26.0067 (Art. 155 § 2º § 4º, I, do CP).

E como maus antecedentes: 1500244-18.2018.8.26.0067 (Art. 155 "caput" c/c Art. 14, II), 1500024-32.2020.8.26.0396 (Art. 213 § 1º e Art. 157 "caput", 69 "caput" todos do CP) e 1500754-43.2020.8.26.0396 (Art. 65 "caput" do(a) DL 3.688/1941).

Por outro lado, há condenações pelo crime do art. 28 da Lei n. 11.343/06 que não podem ser valoradas (1500161-02.2018.8.26.0067, 1500161-02.2018.8.26.0067 e 1500196-59.2018.8.26.0067).

Na primeira fase reconheço a existência de maus antecedentes do réu e valoro negativamente a culpabilidade, porque ter se aproveitado da diminuição de vigilância causada pelo período de repouso noturno para assaltar a ofendida na via pública, sendo mais reprovável a sua conduta. Então, fixo a pena base em 6 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a reincidência, que é múltipla e específica, e o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, porque o réu a espreitou e a atacou de surpresa pelas costas (art. 61, II, "c", do Código Penal), motivo pelo qual exaspero a pena para 9 anos de reclusão e 30 dias-multa, que torno definitiva pela ausência de majorantes e minorantes.

Por ser o acusado reincidente e pela quantidade de pena aplicada, fixo o regime fechado para início de cumprimento de pena, de acordo com o disposto no art. 33, §2º, do Código Penal.

Em razão da quantidade de pena aplicada e por ser crime praticado mediante violência e grave ameaça, não há direito a substituição por pena restritiva de direito, nem ao sursis.

Ante o exposto, resolvo o mérito da ação penal e JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR o acusado LUIS HENRIQUE DA COSTA, por ter praticado fato tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal, a 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 dias-multa, calculados no mínimo legal. Comunique(m)-se à(s) vítimas ou familiar(es), conforme o caso, a presente sentença, encaminhando-se cópia conforme disposto no art. 399 das Normas de Serviço.

Condene o(a) sentenciado(a) também ao pagamento das custas e despesas processuais. Entretanto, considerando que o(a) sentenciado(a) foi assistido por advogado nomeado nos termos do convênio com a Defensoria Pública, associado às circunstâncias do processo, tudo indica sua insuficiência de recursos para fazer frente a esse débito, motivo pelo qual desde logo lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral;

Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IRGD;

Ofícios de praxe.

Dada a palavra ao Ministério Público, foi dito pelo D. Promotor de Justiça que não deseja recorrer. A Defesa, por sua vez, manifestou intuito de recorrer. Assim, declaro nesta data o trânsito em julgado com relação ao Parquet. Certifique-se. Recebo o recurso interposto pela Defesa, que sai intimada a apresentar as razões recursais no prazo legal. Com as razões, dê-se vista ao Ministério Público para as contrarrazões.

Expeça-se certidão de honorários ao advogado nomeado, nos termos do Convênio OAB/Defensoria.

Após, observadas as formalidades legais, subam os autos ao E. TJSP com as nossas homenagens.

Publicada em audiência saem as partes presentes intimadas do teor deste termo e da sentença proferida nesta data.

Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas foram captados em áudio e vídeo. Esta audiência foi gravada, em sua íntegra, nos termos do Comunicado 284/2020 da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O arquivo com as gravações foi salvo no Sistema informatizado deste

Tribunal, podendo ser acessada no Portal do e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, na forma do Comunicado Conjunto CG 1350/2020.

Nada mais havendo a ser tratado em referida audiência virtual, lido e estando em conformidade, o(a) MM Juiz(a) deu-a por encerrada, o que foi feito com as cautelas de praxe Nada mais. Eu, , Andre Luiz Salles Maria, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA